

주의 요구

1. 제 목 : 일상감사 절차 미이행
2. 소관부점 : 경영지원실 등 7개 부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

일상감사는 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하며 상임이사(본부장을 포함) 이상의 결재 및 보고사항에 대해서 최종결재권자의 결재에 앞서 사전 감사하는 제도이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공감사에 관한 법률」 제22조¹⁾ 및 같은 법 시행령 제13조²⁾, 「감사규

1) 「공공감사에 관한 법률」 제22조(일상감사)

- ① 감사기구의 장은 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 일상감사의 대상·기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제13조(일상감사)

- ① 법 제22조제1항에 따른 일상감사(이하 "일상감사"라 한다)는 제2항에 따른 집행부서의 장이 제출한 서류 등에 의하여 실시한다. 다만, 감사기구의 장이 필요하다고 인정할 때에는 감사담당자 등을 현지에 보내 실지감사를 할 수 있다.
- ② 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 정책 등을 집행하는 부서의 장(이하 "집행부서의 장"이라 한다)은 다음 각 호에 따른 업무의 수행에 앞서 감사기구의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다.

1. 주요 정책의 집행업무 2. 계약업무 3. 예산관리 업무
4. 그 밖에 중앙행정기관등의 장 또는 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 업무

정」 제3조 제4호에 따르면 주요 정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무 등의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 실시하여야 한다고 되어 있고

「감사규정 시행요강」 제54조 제1항에 따르면 상임이사 이상의 결재 및 보고사항은 일상감사를 실시한다고 되어 있으며, 같은 조 제2항에 따르면 일상감사 대상임에도 불구하고 제1호에서 제8호3)까지 사유에 해당할 경우에는 일상감사를 생략할 수 있다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간(2019. 10. 1.~2020. 10. 31.) 동안 상임이사 이상의 결재 및 보고 문서를 점검한 결과

[표 5]와 같이 총 3,582건의 문서 중 내규에 근거하여 미실시한 1,592건⁴⁾과 감사실 내부 문서 및 감사 조치결과에 대한 문서 등으로

3) 「감사규정 시행요강」 제54조(대상범위)

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 사항은 일상감사를 생략할 수 있다.

1. 운영위원회나 이사회에 개최 통지 2. 일상감사를 거친 부의안건에 대하여 원안 의결된 운영위원회, 이사회 등 각종 위원회의 결과 보고 3. 공사 여유자금 운용에 관한 보고사항
4. 국유재산 매각심의위원회에 관한 사항 5. 비상계획부 소관사항 중 총무계획, 을지연습계획에 관한 사항 6. 부점장의 휴가나 시외출장 7. 회의비 사용승인 신청
8. 의명 통지

4) 「감사규정 시행요강」 제54조(대상범위) 제2항에 따른 생략 건수

(단위 : 건)

근거	건수	근거	건수
1호 운영위원회나 이사회에 개최 통지	38	5호 비상계획부 소관사항 중 총무계획, 을지연습계획에 관한 사항	0
일상감사를 거친 부의안건에 대하여 원안 의결된 운영위원회, 이사회 등 각종 위원회의 결과 보고	122	6호 부점장의 휴가나 시외출장	872
3호 공사 여유자금 운용에 관한 보고사항	88	7호 회의비 사용승인 신청	422
4호 국유재산 매각심의위원회에 관한 사항	48	8호 의명 통지	2

예외 처리한 695건을 제외하고 정당한 근거 없이 일상감사를 의뢰하지 않고 최종결재권자의 결재를 받은 문서는 36건(1.1%)이고

[표 5] 일상감사 실시 현황

구분		일상감사 실시	일상감사 미실시		
			내규상 생략	예외 처리	미이행
건수	3,582	1,259	1,592	695	36
비율	100%	35.1%	44.4%	19.4%	1.1%

일상감사를 의뢰하지 않은 36건 중 [별표 5] “일상감사 미이행 현황”과 같이 단순 누락(18건) 및 단순 보고사항(4건)으로 판단하여 미이행한 22건, 내규의 취지와 달리 일상감사를 거친 부의안건에 대하여 원안 의결된 위원회의 결과 보고의 경우에만 생략 가능한데도 위원회 개최 문서는 일상감사를 거치지 아니하고 위원회 개최 결과보고 문서만 일상감사를 의뢰한 것은 14건으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 경영지원실, 자금회계실, 정보시스템실, 가계지원총괄처, 채권인수처, 기업투자금융처, 국유재산기획처에서는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장 등 7개 부서장*은 주요 업무 집행에 앞서 일상감사가 이행될 수 있도록 관련 법령과 내규를 철저히 준수하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

* 대상 부서 : 경영지원실, 자금회계실, 정보시스템실, 가계지원총괄처, 채권
인수처, 기업투자금융처, 국유재산기획처

[별 표 5]

일상감사 미이행 현황

연 번	미이행 사유	부점	문서제목	결재일자	전결권자
-----	-----------	----	------	------	------

“기재생략”